

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3419/2534

นาย ณรงค์ หงษ์ ทอง
สหกรณ์ เกษตร ดอก คำ ใต้ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 744 (4)

โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ได้ทำหนังสือขอไถ่ถอนจำนองไปถึงจำเลยแต่จำเลยไม่ยอมรับข้อเสนอจนพ้นกำหนด 1 เดือน จำเลยไม่นำคดีฟ้องต่อศาลเพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง ดังนี้ การที่จำเลยไม่ฟ้องคดี แม้จะถือเท่ากับว่า จำเลยสนองรับคำเสนอขอไถ่ถอนจำนองของโจทก์โดยปริยายตามมาตรา 739,741 แล้วก็ตามแต่จำนองจะระงับไปโดยเหตุการณ์ไถ่ถอนตามมาตรา 744(4) ก็ต่อเมื่อโจทก์ใช้เงินแก้จำเลยตามจำนวนที่โจทก์เสนอจะใช้เท่ากับจำนวนเงินที่จดทะเบียนจำนองพร้อมดอกเบี้ย หรือโจทก์ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปวางทรัพย์สิน สำนักงานวางทรัพย์สินแล้วซึ่งฟ้องโจทก์ก็หาได้ปรากฏถึงสภาพแห่งข้อหาที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญเช่นว่านี้ไม่ เหตุตามคำฟ้องของโจทก์มิใช่กรณีใดกรณีหนึ่งซึ่งจะถือว่าสัญญาจำนองระงับไปดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนระงับจำนอง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและรับโอนสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท โดยโจทก์ได้จดทะเบียนสิทธิครอบครองแล้วแต่เจ้าของเดิมได้ใช้กลฉ้อฉลนำ

ไปจำนองไว้แก่จำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ต้องรับโอนสิทธิครอบครองที่ดินโดยมีจำนองติดมาด้วย โจทก์ได้ทำหนังสือขอไถ่ถอนจำนองไปถึงจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 โดยโจทก์ได้เตรียมเงินไว้พร้อมหากจำเลยที่ 1 ตอบรับคำเสนอ แต่จำเลยที่ 1 ไม่รับข้อเสนอ ดังนั้นเมื่อพ้นกำหนด 1 เดือน นับแต่จำเลยที่ 1 ได้รับคำเสนอขอไถ่ถอนและจำเลยที่ 1 ไม่ฟ้องคดีต่อศาลขอขายทอดตลาดที่ดินแปลงติดจำนองนี้ โจทก์ถือว่าสัญญาจำนองระงับสิ้นไปโดยผลของกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2530 แล้วโจทก์ได้ไปติดต่อขอจดทะเบียนสิทธิระงับจำนองต่อจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2531 แต่จำเลยที่ 2 ไม่ยอมจดทะเบียนให้ จึงขอให้พิพากษาว่าสัญญาจำนองระงับสิ้นไปแล้ว ให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบ น.ส.3 ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เพื่อโจทก์จะนำไปจดทะเบียนระงับจำนอง ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนสิทธิระงับจำนอง

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายมานั้นถือได้ว่า สัญญาจำนองระงับไปแล้วดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ เห็นว่าความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 744 บัญญัติถึงเหตุอันจำนองระงับสิ้นไปไว้ 6 กรณี กล่าวคือ

- (1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ
- (2) เมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญ

(3) เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น

(4) เมื่อถอนจำนอง

(5) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาแต่บังคับจำนองหรือถอนจำนอง

(6) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นหลุด

ตามคำฟ้องของโจทก์ปรากฏแต่เพียงว่า โจทก์ได้ทำหนังสือขอไถ่ถอนจำนองไปถึงจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่ยอมรับข้อเสนอจนพ้นกำหนด 1 เดือน จำเลยที่ 1 ไม่นำคดีฟ้องต่อศาลเพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง การที่จำเลยที่ 1 ไม่ฟ้องคดีดังกล่าว แม้จะถือเท่ากับว่า จำเลยที่ 1 สนองรับข้อเสนอขอไถ่ถอนจำนองของโจทก์โดยปริยายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 739, 741 แล้วก็ตาม แต่จำนองจะระงับไปโดยเหตุดังกล่าวนี้ก็ต่อเมื่อ โจทก์ใช้เงินแก้จำเลยที่ 1 ตามจำนวนที่โจทก์เสนอจะใช้เท่ากับจำนวนเงินที่จดทะเบียนจำนองพร้อมดอกเบี้ย หรือโจทก์ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์แล้ว ซึ่งฟ้องโจทก์ก็หาได้ปรากฏถึงสภาพแห่งข้อหาที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญเช่นว่านี้ไม่ เหตุตามคำฟ้องของโจทก์มิใช่กรณีใดกรณีหนึ่งซึ่งจะถือว่าสัญญาจำนองระงับไปดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนสิทธิระงับจำนอง และไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งและบังคับจำเลยทั้งสองในทำนองนี้ ที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์และศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนมาชั้นขอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองได้ใช้สิทธิไถ่ถอนจำนองต่อจำเลยแล้ว โดยตั้งรูปคดีว่าจำนองระงับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744(4) ซึ่งเหตุจำนองระงับโดยเหตุดังกล่าวนี้มีความเห็นทางดำราโดยทั่วไปว่า หากเจ้าหนี้ผู้รับจำนองไม่ฟ้องคดีภายใน 1 เดือน นับแต่วันมีคำเสนอขอไถ่ถอนจำนองจากผู้รับโอนตามมาตรา 739 ถือได้ว่าเจ้าหนี้ผู้รับจำนองยอมรับตามคำเสนอขอไถ่ถอนจำนองนั้นโดยปริยายแล้ว ตามมาตรา 741 แต่ก็โดยหลักการตามมาตรา 741 นี้เอง กรณีจะเป็นการไถ่ถอนจำนองและมีผลให้จำนองระงับตามมาตรา 744(4) ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนได้ใช้เงินหรือได้วางเงินตามจำนวนที่เสนอนั้นแล้ว อันนี้ถือว่าเป็นสภาพแห่งข้อหาซึ่งเป็นสาระสำคัญในข้อที่ว่าได้มีการไถ่ถอนจำนองและจำนองระงับไปแล้ว เมื่อโจทก์มิได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาดังกล่าว จึงถือว่าเป็นเหตุตามฟ้องของโจทก์มิใช่กรณีใดกรณีหนึ่งซึ่งจะถือว่าสัญญาจำนองระงับไปดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับโอนเป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สิน ที่มีการจำนองติดมาด้วย ผู้รับโอนไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้นและไม่ใช่ว่าผู้รับโอนเป็นเพียงบุคคลภายนอก ความรับผิดชอบของผู้รับโอนมิใช่ความรับผิดชอบลูกหนี้ชั้นต้นหรือผู้จำนอง จึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมดตามที่ทรัพย์สินซึ่งจำนองเป็นประกันอยู่ ดังนี้ตามมาตรา 738 จึงกำหนดว่าจำนวนเงินที่ผู้รับโอนเสนอที่จะใช้ในการไถ่ถอนคือ จำนวนอันสมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น ซึ่งน่าจะไม่ใช่จำนวนที่กำหนดแน่นอนว่าต้องเท่ากับ

จำนวนเงินที่จดทะเบียนจำนวนพร้อมดอกเบี้ยหรือจำนวนหนี้ทั้งหมดตามที่ทรัพย์ซึ่ง
จำนวนเป็นประกันอยู่. เถกิงศักดิ์คำสุระ.